

南宁市彩虹路4号“1•9”道路交通事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2021-02-25 17:20 【字体： 大 中 小 】

2020年1月9日，在南宁市彩虹路4号前路段人行横道上，发生一起重型特殊结构货车与行人碰撞的交通事故，造成1名男子当场死亡。

2020年9月18日，青秀区应急管理局收到南宁市公安局交通警察支队三大队出具的《道路交通事故认定书（第4501031202000000007号）》认定驾起事故负全部责任。

为尽快查明事故原因、分清责任，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《南宁市人民政府办公室关于调故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，青秀区政府成立了由城区应急管理局牵头，城区政府办公室、总工会、交通局、经信区管委会、南宁市公安局交通警察支队三大队等部门组成的南宁市彩虹路4号“1·9”道路交通事故调查组，按照“四不放过”原则，开展事故调查工作，区监察委参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）所涉事故单位基本情况

广西建业混凝土有限公司，单位类别有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91450100796835942W，法定代表人：薛XX，地址区仙葫经济开发区五合大道牛湾路口，成立日期：2007年1月29日，经营期限：无固定期限，经营范围：混凝土、水泥制品的生产与销售；预拌商品混凝包（按资质证等级和有效期开展经营业务）；道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活凝土搅拌车队，共有混凝土搅拌车53辆。

广西建业混凝土有限公司，持有安全生产标准化证书，证书编号：桂AQB4501JCⅢ201900014，安全生产标准化三级企业（建材其他），有效期月；持有中华人民共和国道路运输经营许可证，经营许可证字号：南450100001809，负责人：薛XX，有效期起始日期2015年6月5日，有效期截止日期4日。广西建业混凝土有限公司于2019年10月25日提出货运业户注销，注销日期2019年10月25日。

（二）事故车辆基本情况

事故车辆中文品牌“豪沃牌”，车牌号码：桂AE2252，车辆型号：ZZ5257GJBN4347D1，车辆类型：重型特殊结构货车，发动机号：14040703记所有人广西建业混凝土有限公司，使用性质：货运，行驶证初次登记日期2014年6月6日，发证日期2014年6月6日，车辆检验有效期至 2021年625000kg，强制报废期：2029年6月6日。保险单号（中国人寿财产保险有限公司南宁市西乡塘区支公司）805072019450130000615（805022019450130000179（商业险）。

（三）相关人员基本情况

1.郭XX，男，38岁，崇左市宁明县人，桂AE2252重型特殊结构货车驾驶员，持有驾驶证，准驾车型：B2E；持有经营性道路货物运输驾驶员从业资452XXXXXXXXXXXXX33，初次领证日期2010年8月1日，有效起始日期：2016年8月18日，有效期限至2022年8月1日。

3.李XX，男，33岁，南宁市青秀区人，广西建业混凝土有限公司车队管理员，网络管理负责人。

4.李XX，男，74岁,南宁市人,事故中死者。

（四）道路基本状况

事故发生地点位于南宁市青秀区彩虹路4号前路段的人行横道，彩虹路为东西走向城市道路，往东为莫村转盘方向、往西为蒲庙大桥方向，沥青路面道路交通标志、标线清晰，夜间有路灯照明，事故路段限速40km/h。

（五）有关车辆检验鉴定情况

1、南宁市公安局交通警察支队三大队委托南宁狮山机动车检测有限公司对桂AE2252重型特殊结构货车进行动态安全技术性能检验，提出的鉴定意车行车制动性能合格。(2)该车驻车制动性能不合格。(3)该车转向系合格。（4）该车照明装置合格。(5)该车照信号装置不合格。(6)该车车身反光标识不尾部标志板不合格。（8）该车车身两侧防护装置合格，后下部防护装置不合格。

（六）死者死亡原因鉴定情况

南宁市公安局交通事故技术鉴定所出具的南公安技[2020](尸)检字第10号《李XX尸体检验鉴定书》示：李XX系因道路交通事故致颅脑、胸部损伤而死

二、事故发生经过

2020年1月9日19时27分，郭XX驾驶桂AE2252“豪沃”牌重型特殊结构货车沿南宁市青秀区彩虹路由西往东方向行驶，行至彩虹路4号前路段人行北往南方向步行通过人行横道的李XX发生碰撞，造成李XX当场死亡及车辆损坏的道路交通事故。

事故发生后，南宁市交警支队三大队民警、120急救医护人员、广西建业混凝土有限公司相关负责人等赶到事故现场立即展开现场事故处置工作。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，目前死者家属赔偿事宜未达成协议。事故直接经济损失尚未确定。

四、交警部门对事故的责任认定

南宁市公安局交通警察支队三大队出具《道路交通事故认定书（第4501031202000000007号）》示：郭XX驾驶机动车行经人行横道时，遇行人正道，没有停车让行人且超过限速标志标明的最高时速是引发事故的直接原因。其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款‘行横道时，……遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。” 及四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。……”之规定成事故。依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项之规定，郭立槟应承担该事故的全部责任，李XX无事故责任。

五、事故发生的原因

（一）直接原因

依据南宁市公安局交通警察支队三大队的道路交通事故认定：郭XX驾驶重型特殊结构货车行经人行横道时，遇行人正在通过人行横道，没有停车让行标志标明的最高时速，未能及时采取有效的避让措施，导致事故发生。

（二）间接原因

广西建业混凝土有限公司相关负责人未能及时督促网络管理人员对事故车辆进行监控，未能及时发现和制止郭XX超过限速行驶的行为。

六、事故性质认定

经事故调查组调查，认定南宁市彩虹路4号“1·9”道路交通事故是一起一般道路交通生产安全责任事故。

七、相关单位履职情况

广西建业混凝土有限公司：制定安全生产责任制度、事故隐患排查、治理和报告制度、车辆安全管理制度、安全检查和隐患治理管理制度、应急管理产管理制度。编制混凝土搅拌车“一车一档”管理档案（搅拌车定期保养及维修记录表、混凝土搅拌车运输承诺书、驾驶员相关从业资质、新进员工三级司机安全交底），公司专职安全员组织开展安全教育培训会议并编制台账记录，组织开展安全生产大检查活动并编制台账记录。

八、相关人员存在的问题及处理建议

（一）郭XX，桂AE2252重型特殊结构货车驾驶员，安全防范意识淡薄，驾驶桂AE2252重型特殊结构货车遇行人正在通过人行横道，未停车让行,且有效的避让措施；上路行驶超过限速标志标明的最高时速，对事故的发生负有责任，建议由公安机关对其依法调查处理。

（二）梁XX，广西建业混凝土有限公司副总经理，履行安全生产职责不力，未能及时督促网络管理人员对车辆实施监控，对事故发生负有责任，建议管理局依法处理。

有限公司依据公司相关规定进行处理。

九、事故防范和整改措施建议

(一)广西建业混凝土有限公司相关负责人，要切实履行安全生产职责，进一步完善技术和管理措施，加大对本单位人员的日常管理和车辆日常行驶的控力度，杜绝类似事故的发生。

（二）公安交警部门要进一步加强道路的管控工作，加大对大型载货货车、泥头车、特种作业等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治交通违法行为类道路交通事故的发生。

南宁市彩虹路4号“1·9”

道路交通事故调查组

2021年1月18日